**Ihr Schreiben vom 19.11.2025 – Aktenzeichen 0603571189 1. Aufrechterhaltung meines Widerspruchs gegen den Bescheid vom 09.10.2025 2. Nachforderung der noch ausstehenden Erstattung (600,00 EUR) nach § 13 Abs. 3 SGB V**

Versicherte: Alina Steinhauer, Vers. Nr: O603571189

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 19.11.2025 und den Zahlungseingang von 1.400,00 EUR, den ich als Teilanerkenntnis verbuche.

In Ihrer Abrechnung haben Sie lediglich 7 der insgesamt 10 eingereichten Behandlungstermine erstattet (Zeitraum 13.02.2024 bis 09.12.2024). Es fehlen jedoch weiterhin die Erstattungen für drei durchgeführte und belegte Behandlungen.

Hiermit mache ich die **Restforderung in Höhe von 600,00 EUR** geltend.

Hierzu trage ich Folgendes vor:

**1. Aufstellung der noch offenen Belege** Wie Sie den beigefügten Zahlungsnachweisen (Anlage "Alle Belege.pdf") entnehmen können, fanden folgende Behandlungen im Rahmen der notwendigen Therapie statt, wurden von Ihnen aber bisher nicht berücksichtigt:

- **02.01.2024** – 200,00 EUR (Beleg-Nr. 1123)
- **11.02.2025** – 200,00 EUR (Beleg-Nr. 0194)
- **14.04.2025** – 200,00 EUR (Beleg-Nr. 0341)

**Gesamtsumme offen: 600,00 EUR**

**2. Begründung der Erstattungspflicht (§ 13 Abs. 3 SGB V - Systemversagen)** Sie verweigern die Übernahme für die Behandlungen im Jahr 2025 sowie für den Beginn der Therapie (Januar 2024) mit dem Verweis auf Fristen oder fehlende Vertragsarzteneigenschaften. Diese Argumentation ist rechtlich nicht haltbar.

**a) Zu den Behandlungen 2025 (Systemversagen):** Auch für die Behandlungen im Jahr 2025 besteht ein voller Erstattungsanspruch, der sich unabhängig von der Genehmigungsfiktion direkt aus dem Systemversagen ergibt. Da der ursprüngliche Ablehnungsgrund (fehlende Unterlagen für den MDK) durch meine Nachreichungen entfallen ist und der MDK die medizinische Notwendigkeit grundsätzlich bestätigt hat (Bescheid vom 09.10.2025), ist die Behandlung medizinisch indiziert. Da Sie mir keinen Vertragsarzt für diese Leistung (Nadelepilation/Laser im Gesicht) zur Verfügung stellen können (faktische Versorgungslücke), sind Sie verpflichtet, die Kosten der selbstbeschafften Leistung bei qualifizierten Anbietern wie Hairfree zu erstatten. Dies gilt für die gesamte Dauer der Behandlung, also auch für die Termine am 11.02.2025 und 14.04.2025.

**b) Zur Behandlung Januar 2024:** Diese Behandlung ist integraler Bestandteil der medizinisch notwendigen Gesamttherapie. Aufgrund des hohen Leidensdrucks und der unaufschiebbaren Notwendigkeit der Behandlung war ein Zuwarten unzumutbar. Auch hier greift der Grundsatz des Systemversagens, da eine vertragsärztliche Versorgung von Beginn an nicht zur Verfügung stand.

**3. Qualifikation des Anbieters Hairfree** Ihre Einordnung der Behandlung als reine "kosmetische Dienstleistung" ist unzutreffend. Der Anbieter Hairfree ist auf medizinisch indizierte Behandlungen (z.B. bei Transidentität) spezialisiert.

- **Medizinische Indikation:** Die Behandlung erfolgt auf Basis der nun vom MDK bestätigten medizinischen Notwendigkeit.
- **Technologie:** Die eingesetzte INOS-Technologie unterscheidet sich wesentlich von rein kosmetischen Verfahren und wird von Fachpersonal ("SkinExperts") durchgeführt. Da keine vertragsärztliche Alternative existiert, ist die Inanspruchnahme dieses spezialisierten Instituts zwingend notwendig.

**4. Fazit und Forderung** Die Tatsache, dass Sie für den Großteil des Jahres 2024 (1.400 EUR) bereits erstattet haben, zeigt, dass die Kosten der Höhe nach angemessen und die Leistung grundsätzlich erstattungsfähig ist. Es gibt keinen sachlichen Grund, die identischen Behandlungen davor (Jan 24) oder danach (Feb/Apr 25) anders zu behandeln.

Ich fordere Sie daher auf:

1. Den noch ausstehenden Betrag von **600,00 EUR** (für die Belege vom 02.01.24, 11.02.25 und 14.04.25) bis zum **10.12.2025** auf mein bekanntes Konto zu überweisen.
2. Meinen Widerspruch gegen den Bescheid vom 09.10.2025 vollumfänglich weiter zu bearbeiten, um die **zukünftige** Kostenübernahme sicherzustellen (Option 2 Ihres Schreibens).

Sollte die Restzahlung nicht fristgerecht erfolgen, werde ich diesen Anspruch zusammen mit der Hauptsacheklage vor dem Sozialgericht geltend machen.

**Vorsorglich weise ich darauf hin, dass für diesen Fall bereits Deckungsschutz durch meine Rechtsschutzversicherung besteht und ich meinen Rechtsbeistand mit der Wahrnehmung meiner Interessen beauftragen werde.**

Mit freundlichen Grüßen
Alina Steinhauer

**Anlagen:**
- Eine PDF mit allen Belegen